

1527273-40.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... anterior pelo crime de roubo majorado, em processo nº 0065426-57.2010.8.26.0050 (050.10.065426-6), da 23ª Vara Criminal da Capital; b) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo no 0086189-21.2006.8.26.0050 (050.06.086189-4), da 28ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/11/2008; c) condenação anterior pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527273-40.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527273-40.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304156/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 21274155 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5084/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2304156 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON PAULINO DOS REIS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EMERSON PAULINO DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 11h00, na Avenida Marechal Tito, altura do n. 3645, Vila Curuca, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca Apple/iPhone e a quantia de R\$ 140,00, pertencentes à vítima K.G.O. (cf. boletim de ocorrência de fls. 101/104). É da inicial que, segundo consta, na data dos fatos, o denunciado avistou a vítima

no interior de um automóvel, parado em um sinal semafórico, se aproximou e, simulando portar arma de fogo embaixo da camiseta, anunciou o roubo, determinando que a vítima lhe entregasse o celular e o dinheiro, no que foi atendido e fugiu. Consta da denúncia que a vítima foi ao encalço do denunciado e, com a ajuda de transeuntes, logrou êxito em detê-lo. A Polícia foi acionada, compareceu ao local, encontrando a 'res' em poder do denunciado.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado permaneceu em silêncio (fl. 15).

Por decisão exarada aos 09 de novembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 57/60).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 24 de novembro de 2021 (fls. 99/100).

O réu foi citado (fl. 145).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do denunciado (fl. 153).

Por decisão datada de 15 de dezembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 158).

Durante a instrução processual em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, ouvida uma testemunha, e por último, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça e o período de prisão cautelar do acusado; b) a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo simples, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 101/104), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 106/107), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima K.G.O. reconheceu o réu EMERSON PAULINO DOS REIS, na fase policial, sem dúvidas, como a pessoa que a roubou, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa a fl. 108.

Ao ser ouvida em juízo a vítima K.G.O., mais uma vez realizou o reconhecimento do réu, presente em audiência. Extraí-se de suas declarações, em síntese, que pegou o carro e foi buscar gás. No farol o réu abordou a declarante, falando que estava armado e que era para passar o celular, dinheiro e carteira se não iria atirar na declarante. Entregou e acompanhou o réu pelo retrovisor. Gritou "pega ladrão", alguns homens "grudaram nele". O réu não queria dar o dinheiro da declarante.

Quando a polícia chegou conseguiu recuperar o dinheiro da declarante. Uns trinta metros para frente da declarante quando os meninos conseguiram segurar o réu.

Entregou ao réu dinheiro e celular e ele saiu andando. Recuperou o dinheiro e o celular.

Também foi ouvida em juízo, a testemunha policial militar Cristiano Correia Guimarães que narrou, em síntese, que reconhece o réu presente em audiência. Foi a esposa que foi assaltada. Quando chegou o réu já estava preso. A esposa ligou

informando que tinha sido assaltada. A esposa estava no veículo, o rapaz chegou, bateu na porta do carro e falou que era um assalto. A esposa disse que não tinha bolsa. A esposa entregou e começou a gritar “socorro”, “pega ladrão”. A esposa não perdeu o réu de vista. Se não se engana o valor era noventa e poucos reais. Pelo que a esposa falou foi a população que prendeu o réu. A esposa contou que o réu falou passa o dinheiro se não eu vou atirar.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que está com 39 anos de idade. Estava em torno de um ano e seis meses em liberdade, estava em RA. Tinha pena para cumprir provavelmente até 2023 ou 2024. Morava com a companheira. No dia 08 de novembro cometeu esse roubo contra a moça, o valor real foi de R\$ 140,00 que subtraiu juntamente com o celular.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Há de se dar crédito à versão fornecida pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver.

427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que o depoimento do policial militar merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido, o TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7) (g.n.)

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria. Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo simples é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, em primeira fase verifico que o réu além de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores, consoante folha de antecedentes as fls. 118/131 e certidão as fls. 132/135. Com efeito, o réu ostenta: a) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo nº 0065426-57.2010.8.26.0050 (050.10.065426-6), da 23ª Vara Criminal da Capital; b) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo no 0086189-21.2006.8.26.0050 (050.06.086189-4), da 28ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/11/2008; c) condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0089795-28.2004.8.26.0050 (050.04.089795-8), da 26ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 06/06/2005; d) condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0090152-22.2015.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/11/2017. Assim, considerando a presença de maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), culminando na pena de 4 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 132/135), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Não havendo outras circunstâncias a serem analisadas, torno em definitivo a pena de 4 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Regime de cumprimento da pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida ainda que o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, consoante exposto. Por tais circunstâncias, o regime de cumprimento de pena compatível é o inicialmente fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado EMERSON PAULINO DOS REIS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 11 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente específico e ostenta antecedentes desabonadores.

As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Não se olvida, ainda, que conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art.

399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA